



100140



发文日：

2023 年 12 月 05 日

申请号或专利号：200880110877.9

发文序号：2023113001342240

案件编号：4W115942

发明创造名称：罗替高汀的多晶型物

专利权人：UCB 制药有限公司

无效宣告请求人：刘黎光

无效宣告请求审查决定书

(第 565202 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 6 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：何炜

主审员：胡杨

参审员：杜国顺



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 565202 号)

案件编号	第 4W115942 号
决定日	2023 年 11 月 23 日
发明创造名称	罗替高汀的多晶型物
国际分类号	C07D 333/20
无效宣告请求人	刘黎光
专利权人	UCB 制药有限公司
专利号	200880110877.9
申请日	2008 年 11 月 25 日
优先权日	2007 年 11 月 28 日、2008 年 10 月 14 日
授权公告日	2014 年 10 月 22 日
无效宣告请求日	2023 年 04 月 06 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点：在判断创造性时，首先要将权利要求的技术方案和最接近的现有技术进行对比，找出二者的区别特征，确定所述技术方案实际解决的技术问题，进而考察现有技术中是否存在将该区别特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示，如果现有技术中存在这样的启示，则该权利要求不具备创造性。	

一、案由

本专利的专利号为 200880110877.9，最早优先权日为 2007 年 11 月 28 日，申请日为 2008 年 11 月 25 日，授权公告日为 2014 年 10 月 22 日。本专利授权公告时的权利要求书如下：

- “1.罗替高汀的多晶型物，其具有基本上如图 1 中所示的 X 射线粉末衍射图谱。
- 2.罗替高汀原料药，其包含至少 5%的权利要求 1 所定义的罗替高汀的多晶型物。
- 3.罗替高汀原料药，其包含至少 10%的权利要求 1 所定义的罗替高汀的多晶型物。
- 4.罗替高汀原料药，其包含至少 50%的权利要求 1 所定义的罗替高汀的多晶型物。
- 5.罗替高汀原料药，其包含至少 90%的权利要求 1 所定义的罗替高汀的多晶型物。
- 6.罗替高汀原料药，其中基本上所有罗替高汀均为权利要求 1 所定义的多晶型物。
- 7.权利要求 1-6 中任一项的多晶型物或罗替高汀原料药作为治疗活性物质在制备用于治疗患有对 D1、D2 或 D3 多巴胺激动剂治疗敏感的疾病的患者的药物中的用途。
- 8.权利要求 7 的用途，其中所述疾病为对 D2 受体激动剂治疗敏感的疾病。
- 9.权利要求 8 的用途，其中所述对 D2 受体激动剂治疗敏感的疾病选自帕金森病、帕金森叠加综合征、抑郁症、纤维肌痛和/或不宁腿综合征。
- 10.药物组合物，其包含权利要求 2-6 的罗替高汀原料药和至少一种药学可接受赋形剂。
- 11.权利要求 10 的药物组合物，其中所述罗替高汀原料药包含至少 5%的权利要求 1 所定义的罗替高汀的所述多晶型物。
- 12.权利要求 10 或 11 的药物组合物，其为透皮治疗系统的形式”。

请求人于 2023 年 04 月 06 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是权利要求 2-5、7-12 不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定；权利要求 1-12 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1-12 全部无效，同时提交了如下证据：

- 证据 1：CCDC 数据库检索结果，及其中文译文；
- 证据 2：中国专利 CN1731995A，公开日为 2006 年 02 月 08 日；
- 证据 3：中国专利 CN1531428A，公开日为 2004 年 09 月 22 日；
- 证据 4：中国专利 CN1671375A，公开日为 2005 年 09 月 21 日；
- 证据 5：美国专利 US4564628A，公开日为 1986 年 01 月 14 日；
- 证据 6：仿制药晶型研究的技术指导原则（中文译文），FDA，2007 年 07 月，第 1-10 页；
- 证据 7：“Pharmaceutical Solids: A Strategic Approach to Regulatory Considerations”，Stephen Byrn 等，Pharmaceutical Research，第 12 卷第 7 期，第 945-954 页，公开时间为 1995 年；
- 证据 8：《物理药剂学》，苏德森、王思玲主编，化学工业出版社，2004 年 07 月第 1 版，封面页、出版信息页、内容提要页、前言页、目录页、第 10-49、78、87-88 页；

证据 9：证据 1 的出具机构 CCDC 简介及其中文译文；

证据 10：对证据 1 和 9 进行互联网证据保全的（2021）京国立内经证字第 306 号公证书；

证据 11：对证据 6 进行互联网证据保全的（2021）京国立内经证字第 305 号公证书；

证据 12：国家图书馆出具的报告编号：2021-NLC-GCZM-00130 的针对证据 8 的文献复制证明。

2023 年 04 月 28 日请求人提交了意见陈述书和证据 5 的中文译文，以及证据 7 的部分中文译文。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2023 年 05 月 31 日受理了上述无效宣告请求，并将请求书及其附件以及请求人的上述意见陈述书及其附件副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人逾期未答复。

国家知识产权局本案合议组于 2023 年 09 月 25 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2023 年 11 月 16 日举行线上口头审理。

口头审理如期举行，请求人委托代理人出席了本次口头审理，专利权人未出席本次口头审理。在口头审理过程中，合议组逐一调查了无效宣告的事实、理由和证据，记录了如下重要事项：

1. 确定无效宣告的审查文本为授权公告文本；

2. 请求人向合议组邮寄了证据 10-12 的原件，并演示了证据 7 的网络获取过程；

3. 请求人明确无效宣告的理由同请求书，其中证据 1 作为最接近的现有技术，其公开了晶型 I，译文第 7 页公开了空间组 P43，第 8 页公开了罗替高汀的收录日期和该数据库收录该晶体的期刊来源，为 Communication，2001 年。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1. 审查基础

专利权人没有修改权利要求，本无效宣告请求针对的文本为授权公告文本。

2. 证据认定

证据 1 为 CCDC 检索结果，证据 2-4 为中国专利文献，证据 5 为外国专利文献，证据 6 为药物研究的技术指导原则，证据 7 为外文期刊文献，证据 8 为中文书籍节选，证据 9 为 CCDC 网站的介绍，证据 10 为证据 1 和 9 的互联网检索保全公证书，证据 11 为证据 6 的互联网检索保全公证书，证据 12 为证据 8 的文献复制证明。专利权人未对上述证据的真实性提出异议。

经核实，证据 1 为 CCDC 检索收录罗替高汀晶体的结果，证据 9 显示 CCDC 全称为剑桥晶体学数据中心，其专注于科学结构数据的整理、保存和应用，用于药物发现，材料开发及其研究和教育。其编译并分发了剑桥结构数据库（CSD），这是一个经过认证的可信数据库，其中包含完全策划和增强的有机和金属有机结构，供全球研究人员使用。其授权各种背景的科学家通过访问计划实现他们的研究目标，其尖端软件使科学家能够从 CSD 和专有数据中提取宝贵见解，从而告知并加速他们的研究和开发（参见证据 9 第 1 页）。证

据 1 译文第 8 页记载了相关的罗替高汀的数据收录编号 163602，数据引文为尼格·H·多茨，实验晶体结构测定，相关出版物为 Communication，2001。基于证据 1 和 9 的记载，合议组对证据 1 的真实性给予确认，且其显示出版物文献的公开时间为 2001 年。证据 8 的内容与文献复制证明一致，对证据 8 的真实性给予确认。对证据 3 的真实性给予确认。

鉴于证据 1、证据 3 和证据 8 的公开时间都在本专利的优先权日之前，可以作为现有技术使用。

3.关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定：创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

在判断创造性时，首先要将权利要求的技术方案和最接近的现有技术进行对比，找出二者的区别特征，确定所述技术方案实际解决的技术问题，进而考察现有技术中是否存在将该区别特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示，如果现有技术中存在这样的启示，则该权利要求不具备创造性。

具体到本案权利要求 1 保护“罗替高汀的多晶型物”（参见案由部分）。

请求人认为权利要求 1-6 相对于证据 1 与公知常识或证据 6-8 中任一项的结合不具备创造性，权利要求 7-12 的用途在证据 2-4 中给出了教导。其中证据 1 公开了多晶型 I，本专利仅记载了多晶型 II 比多晶型 I 通过 DSC 比较的热稳定性更高，其他诸如颗粒形状等性质均未公开，公知常识和证据 6-8 均给出了不同晶型具有不同的理化性质的教导。

证据 1 公开了 6-丙基(2'-(噻吩-2'-'-乙基)氨基)-5,6,7,8-四氢萘-1-醇（即罗替高汀），其空间群为 $P4_3$ ，晶胞参数为 a 8.1414 埃，b 8.1414 埃，c 26.5836 埃（参见证据 1 译文第 7 页）。

本专利保护的是多晶型 II。由于请求人当庭确认证据 1 为晶型 I，且证据 1 公开的空间群与本专利说明书第 4 页记载的 I 型晶体相同，两者晶胞参数基本一致，因此权利要求 1 与证据 1 的区别在于两者晶型不同。

根据本专利说明书的记载，“罗替高汀的一种晶型已知，且在下文中会将其命名为多晶型物(I)。令人惊讶地，罗替高汀的另一种晶型(多晶型物(II))现在已被鉴定并被发现显示出显著提高的热力学稳定性和改进的贮存期以及正方晶形状，该形状在诸如过滤性能、流动性、静电表现等处理性能方面表现出优于多晶型物(I)的针状颗粒的优点”（参见本专利说明书第 1 页 0011-0012 段）。说明书实施例部分记载，分别记载了罗替高汀晶型 II 的制备（参见实施例 1-2），单晶 X 射线衍射、实验 X 射线粉末衍射、拉曼光谱、差示扫描量热法（DSC），多晶型（II）DSC 热分析图显示已 $97^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 为吸热峰起始点，多晶型（I）DSC 的起始吸热为 $77^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，两种多晶型物能够通过它们各自的熔点和它们各自的熔融焓加以区别。对于多晶型物(II)两者均较高，且通过应用 Burger-Ramberger 规则，能够证实在所有考虑的温度下，多晶型物(II)比多晶型物(I)在热力学上更加稳定（参见说明书第 6-7 页）。

因此，可以确定本专利权利要求 1 相对于证据 1 实际解决的技术问题是获得另一种性质不同的罗替高汀的多晶型物。

证据 8 公开“药物的多晶型变化会改变药物的性质、性能与质量，一般不同晶型的晶格能不同，从而导致药物具有不同的熔点、溶出速度、溶解度、吸湿性、稳定性、生物活性与有效性不同”（参见证据 8 第 42 页最后一段）。

因此证据 8 给出了不同的晶型具有不同的热稳定性等性质的教导。虽然本专利记载晶型 I 和晶型 II 熔点和熔融焓有差异，但未证明该差异会实质影响存储稳定性等性质。同时，不同的多晶型具有不同的形状也是本领域已知的，对于多晶型而言，晶体的宏观形态与晶型之间并不存在必然联系，同一晶型可以具有不同的宏观形态，不同晶型也可能具有相同的形态，例如通过改变搅拌状态等结晶条件来调节晶体成核速度和成核大小，可能得到不同形态和粒径的晶体，获得晶体后通过简单处理也能改变晶体的颗粒形态。综上，依据本专利的记载不能认可多晶型 II 相对于多晶型 I 产生了预料不到的技术效果，专利权人对此也未提出异议。因此权利要求 1 相对于证据 1 和证据 8 以及公知常识的结合不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

权利要求 2-6 引用了权利要求 1，保护包含不同含量的权利要求 1 多晶型物的原料药。由于已知罗替高汀是药物活性化合物，因此在其引用的权利要求 1 不具备创造性的前提下，权利要求 2-6 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

权利要求 7-9 请求保护权利要求 1-6 任一项作为活性物质的制药用途，权利要求 10-12 请求保护包含权利要求 2-6 的药物组合物。证据 3 公开 N-0923（即罗替高汀）是一种对多巴胺新陈代谢紊乱有关的疾病均有治疗效果的有效的和选择性的多巴胺 D₂ 激动剂，例如帕金森病症和抖动性的腿疾（参见证据 1 说明书第 1 页第 4 段）。因此在证据 3 的教导下本领域技术人员有动机将权利要求 1-6 的多晶型 II 原料药用于治疗 D₂ 受体激动剂敏感的疾病，以及将其作为药物组合物的活性成分。因此在其引用的权利要求 1 不具备创造性的前提下，权利要求 2-6 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

基于上述事实 and 理由，合议组作出如下决定。

三、决定

宣告 200880110877.9 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：何炜
主审员：胡杨
参审员：杜国顺

